

0008516-62.2017.8.26.0309

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENRIQUE GABRIEL NOGUEIRA

Juiz de Direito: MAURICIO GARIBE

Vistos.

Com a edição de inovações trazidas pelas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, o artigo 480-A, §3º dispôs que "Não havendo comunicação do ajuizamento da ação para execução da multa penal, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Sirlei Aparecida Fazan Cazelli, Coordenadora - Processo nº 0008516-62.2017.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0008516-62.2017.8.26.0309- 2017/001536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENRIQUE GABRIEL NOGUEIRA

Juiz de Direito: MAURICIO GARIBE

Vistos.

Com a edição de inovações trazidas pelas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, o artigo 480-A, §3º dispôs que "Não havendo comunicação do ajuizamento da ação para execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, o juiz da vara onde tramitou o processo extinguirá a pena, remetendo os autos ao arquivo." Com efeito, o artigo 114 do Código Penal dispõe que a prescrição da pena de multa ocorrerá: I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Posto isso, declaro extinta a pena de multa aplicada a ENRIQUE GABRIEL NOGUEIRA, o que faço com fulcro no disposto no artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Registro, por oportuno, que nos termos do §4º, artigo 480-A, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, "O processo de conhecimento poderá ser remetido ao arquivo definitivo somente após a extinção de todas as penas aplicadas, devendo ser alterada a situação do processo com o lançamento da movimentação" Cód. 22- Baixa Definitiva".

Publique-se, intime-se, comunique-se, procedendo-se as atualizações necessárias.
Jundiaí, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA